横沥镇“2·24”一般高处坠落事故调查报告

2020年9月24日，东莞市应急管理局转来信访件，称2017年2月24日17时40分许，横沥镇村尾小学体育中心工程项目，在施工过程中发生一起高处坠落事故，造成1人重伤。收到市局转来的信访件后，横沥应急管理分局领导高度重视，经会议研究讨论，决定按照东莞市一般生产安全事故的程序进行调查。

2020年9月28日，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）规定，经东莞市人民政府批准，成立横沥镇“2·24”一般高处坠落事故调查组（以下简称调查组）。调查组由横沥镇党委副书记袁俊凯担任事故调查组组长，横沥应急管理分局、横沥镇党政办、横沥镇监察室、横沥镇总工会、横沥人力资源和社会保障分局、横沥司法分局、横沥公安分局、横沥住建局派员参加。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位的基本情况

万镕建工集团有限公司（曾用名：广东万镕建设工程有限公司。以下简称万镕公司）成立于2014年02月14日，注册地位于广东省东莞市道滘镇南阁商业街86号109室，法定代表人为钟坤仪。经营范围包括土石方工程施工，装饰工程施工，市政工程施工，建筑工程施工，城市及道路照明工程施工，消防设施工程施工，钢结构工程施工，园林绿化工程施工,体育场地设施工程施工,环保工程施工，水利水电工程施工（不含承装，承修、承试电力设施），建筑幕墙工程施工，公路工程施工，机电工程施工；实业投资。

（二）事故相关人员情况

1、肖镜波，男，汉族，47岁，身份证号码:XXXXXXXXXXXXXXXXXX，身份证住址：广东省连平县陂头镇资溪村肖屋，现居住在东莞市东坑镇，系万镕公司员工，原横沥镇村尾小学体育中心工程项目的负责人，主要负责项目的现场安全、施工人员的调配。

2、白先桃，女，回族，45岁，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，身份证住址：广东省东莞市横沥镇金龙花园15座6楼D，现居住在广东省东莞市横沥镇河畔花园，系万镕公司员工，原横沥镇村尾小学体育中心工程项目的财务和采购负责人。

3、杨兰彪（目前无法联系上此人），系万镕公司原员工，是当时负责安排谢长生工作的管理人员。

4、谢长生（伤者），男，汉族，67岁，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，身份证住址：湖南省新田县新隆镇野乐村六组，系当时万镕公司的工人，从事铁工工作，与万镕公司签订了临时用工合同（合同显示签订时间为2017年2月16日，甲方签字代表为杨兰彪，复印件上盖有万镕公司公章），根据用工合同规定工资按日计算，每日劳动报酬120元，工资按月支付。

5、郑朝光，男，汉族，56岁，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，身份证住址：湖南省嘉禾县石桥镇石古元村5组74号，现居住在东莞市横沥镇牛行附近出租房，系当时万镕公司的工人，从事铁工工作，没有签订劳动合同，工资按日计算，每日劳动报酬230元，包吃住，工资按月与杨兰彪结算。

6、程柏龙，男，汉族，50岁，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，身份证住址：湖南省新田县高山乡程家村1组，现居住在广东省惠州市博罗县，系当时万镕公司的工人，从事铁工工作，没有签订劳动合同，工资按日计算，每日劳动报酬260元，包吃住，工资按月与杨兰彪结算。

7、谢芳芳，女，汉族，40岁，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，身份证住址：湖南省新田县新隆镇野乐村六组，现居住在广东省东莞市樟木头镇东山工业区C栋3楼，系伤者谢长生的女儿。

（三）涉事工程情况

该工程项目名称：横沥镇村尾小学体育中心，发包人是东莞市横沥镇村尾村村民委员会，承包人（施工方）是广东万镕建设工程有限公司，合同的定立时间为2016年4月3日。该工程位于横沥镇村尾小学，建设规模：占地面积4146.83平方米，建筑面积7046.40平方米，地上3层1栋，最大单体面积7046.40平方米，最大建筑高度14.75米，最大跨度24米，最大层数3层，投资金额约1655万元，合同计划2016年3月14日开工，至2017年1月11日竣工，实际竣工日期为2018年1月。

二、事故发生经过和救治情况

（一）事故发生经过

2017年2月24日下午，谢长生（伤者）、程柏龙、郑朝光等工人在东莞市横沥镇村尾小学体育中心工程项目二层高的不同位置进行施工作业，郑朝光在当天下午3点多时因左手摔伤（轻伤）被送去东莞市横沥医院治疗，2月24日17时40分左右，谢长生（当时佩戴安全帽，没佩戴安全绳）在高度约9米的第二道横梁和第三道横梁之间的作业面进行扎铁作业时，摔落至地面，其工友程柏龙发现后立即拨打了120并报告了项目部管理人员将谢长生送往了东莞市横沥医院治疗。

（二）救治情况

2017年2月24日至2019年2月20日，谢长生先后在东莞市横沥医院、东莞市东华医院、东莞市康复医院一直进行治疗，2019年2月20日从东莞市康复医院出院。

三、其他相关情况

1、2017年2月25日，谢长生之子谢兴新到东莞市横沥公安分局田坑派出所报了案，并配合民警作了报案笔录。2020年11月17日事故调查组成员到田坑派出所查阅了相关笔录，该笔录在田坑派出所的案卷号是187。187号案卷记录有谢兴新、程柏龙、杨振（事故发生时的现场员工）等人2017年2月25日的询问笔录，从笔录中了解到谢长生是在作业过程中从高处坠落的，各个员工工作地点相距较远，没有人目击谢长生的坠落过程。

2、万镕公司为横沥镇村尾体育中心工程项目购买了团体工伤险，东莞市社会保障局于2017年3月6日对谢长生的伤进行了工伤认定，认定为工伤。

3、事故发生后杨兰彪代表万镕公司与谢长生签订了一份协议书(协议书没有显示签订日期和有效期)，协议第一条约定：乙方（谢长生）为甲方承包工程的包工头杨兰彪聘请之工人，于2017年2月24日因工受伤，后送院治疗。现乙方要求甲方协商工资，每月为人民币4500元整。(经向谢长生之女谢芳芳和万镕公司白先桃确认，该协议主要目的是约定谢长生受伤住院期间的工资，并非前述的“临时用工合同”)

4、事故发生后第一时间万镕公司打120电话向横沥人民医院进行了报告，进行人员救治；第二天横沥公安部门询问了现场有关人员并做了询问笔录；东莞市社会保障局于2017年3月6日对谢长生进行了工伤认定。

四、现场勘查情况

2020年11月10日，事故调查组成员在伤者谢长生之女谢芳芳、事故发生时现场员工程柏龙等人陪同下对东莞市横沥镇村尾小学体育中心事故发生地进行了勘查，并就事故发生时的一些情况向他们进行了询问和了解。

1、涉事工程为东莞市横沥镇村尾小学体育中心，该体育中心已经竣工并投入使用。



事故发生地：东莞市横沥镇村尾小学体育中心

2、根据笔录反映，2017年2月24日下午，工人分散在不同的工作点进行作业，事故现场没有直接目击者。

3、经现场勘查和测量，并与程柏龙提供的谢兴新（谢长生之子）事发后次日所拍摄视频进行对比，伤者谢长生是在第二道横梁和第三道横梁之间进行作业，其作业点距离坠地点（地面）的垂直高度大约9米

五、询问相关人员情况

调查组成员对万镕公司原横沥镇村尾小学体育中心工程项目的负责人肖镜波、财务和采购负责人白先桃、工人郑朝光和程柏龙、谢长生之女谢芳芳等5人进行了询问，并制作了6份询问笔录。从笔录中了解到：涉事工程的施工方是万镕建工集团有限公司，杨兰彪是万镕建工集团有限公司的员工，由他聘请谢长生、郑朝光和程柏龙三人到万镕公司工作，是他们三人的管理者，负责安排三人的工作，万镕公司把工资发放给杨兰彪，然后由杨兰彪发放给他们三人。

六、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成重伤1人，伤者谢长生，男，汉族，67岁，湖南省新田县人，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX。2019年3月29日横沥人力资源和社会保障分局的工伤伤残等级鉴定为伤残四级。谢长生未在横沥人力资源和社会保障分局办理相关手续的情况下，自行于2019年5月28日到广东康怡司法鉴定中心进行了伤残鉴定，广东康怡司法鉴定中心的鉴定意见是：谢长生因颅脑损伤遗留非肢体瘫（重度）、器质性智能损伤（轻度）

和器质性人格障碍（轻度）、两个胸椎骨折、四处以上横突骨折，分别评定为二级、八级、九级、十级伤残；其需完全护理依赖；后续医疗费用需59000—67000元和本次瘫痪二年内1000—2000元/月。

（二）直接经济损失

因双方未达成赔偿协议，事故直接经济损失暂时无法统计。

七、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1、直接原因

谢长生安全意识不足，未取得特种作业操作证，未确保自身安全情况下进行高空作业，不慎坠落受伤，是本起事故发生的直接原因。

2、间接原因

万镕公司安排不具有相关特种作业资质的员工进行高空作业，未对员工进行有效的安全教育培训（不能提供相关的安全教育培训材料），未向高空作业人员提供必要的安全防护用品（安全绳），是本起事故发生的间接原因。

（二）事故性质

事故调查组经调查认定：横沥镇“2·24”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

八、事故的责任认定和处理建议

1、谢长生安全意识不足，未取得特种作业操作证，未确保自身安全情况下进行高空作业，不慎坠落受伤，对事故负有责任。鉴于其已受重伤，事故调查组建议不追究他的行政责任。

2、万镕公司安排不具有相关特种作业资质的员工进行高空作业，未对员工进行有效的安全教育培训（不能提供相关的安全教育培训材料），未向高空作业人员提供必要的安全防护用品（安全绳），对事故负有责任。鉴于本起事故只造成1人受伤，根据《中华人民共和国安全生产法》，以及《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十四条等规定，事故调查组建议不对万镕公司给予事故责任罚款处罚，但万镕公司对本起事故造成人员伤亡、他人财产损失的，仍应依法承担相应的赔偿责任。

鉴于本起事故发生时间距今已有3年多之久，调查组已穷尽手段还原事故情况，分析事故原因，厘清事故责任，并依法出具事故调查报告。如事故相关方及其他单位或个人知悉事故调查未能掌握的情况，请及时向横沥镇安全生产委员会办公室提供有关线索及依据，待调查核实后予以处理。

事故涉及的其他法律责任，如相关民事侵权法律责任等，建议当事各方通过其他法律途径解决。

九、事故防范和整改措施

（一）严格落实安全生产主体责任，吸取事故教训。

万镕公司及其管理人员应深刻吸取本次事故教训，严格遵守有关法律法规，对施工从业人员进行安全生产教育和培训，督促、检查施工现场安全生产工作，采取技术、管理等措施，及时发现并消除事故隐患，杜绝事故的发生。

（二）加强安全隐患排查和监督。

横沥镇住建局要加强施工安全监管工作，对横沥镇在建施工现场进行监督和指导，及时消除事故隐患，制止违章作业，认真落实预防高处坠落事故的专项行动，防范建设工程领域安全事故的发生。

2020年11月25日

扫一扫在手机打开当前页



版权声明 | 联系我们 | 网站地图
主办单位：东莞市应急管理局 地址：东莞市东城八一路1号机关二号大院 联系电话：0769-22229800
公安备案号：44190002003941 网站标识码：4419000020 ICP证号：粤ICP备11012759号
技术支持：开普云
-友情链接-